

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI
SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE CORONEL PORTILLO

2° JUZGADO CIVIL - Sede Central

EXPEDIENTE : 00009-2022-0-2402-JR-CI-02

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : GONZALES CHAVEZ ROBERTO CARLOS

ESPECIALISTA : NERY VANESA SOSA NAVARRO

APODERADO : SALDAÑA FLORES, JULIO FELIPE

DEMANDADO : ATAVILLOS CONDEZO, SAUL MERCEDES

TAPULLIMA LLANCO, YANINA ANGELA

DEMANDANTE: CMAC PIURA S.A.C.

AUTO

RESOLUCIÓN NÚMERO: QUINCE

Callería, veinticuatro de julio del año dos mil veinticinco

I. MATERIA

*Emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de **convocatoria a remate** presentada por el ejecutante **CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PIURA S.A.C.** pedido que se encuentra contenido en el escrito signado con el número **4603-2025** que anteceden.*

II. ANÁLISIS:

- 1) Conforme el estado del proceso es su materia la ejecución del Auto Definitivo expedido mediante la resolución número doce, la misma que ordena se proceda con el remate del bien inmueble hipotecado, esto es, con su ejecución forzada.
Ello atendiendo que dicha resolución ha adquirido la calidad de cosa juzgada al haberse consentido mediante resolución trece de fecha 14 de octubre del año 2024.*
- 2) Ahora, de conformidad con lo prescrito en el artículo 731° del Código Procesal Civil, corresponde convocar a remate judicial a través del procedimiento denominado **REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO (REM@JU)** aprobada que sea la tasación o cuando esta resulte innecesaria. Siendo que en este caso no resulta necesario efectuar una nueva valorización del predio objeto de la ejecución forzada, toda vez que las partes han convenido su valor (tasación convencional), tal y conforme lo prescribe el artículo 729° del Código Procesal Civil.
Dejando constancia que la valorización convencional se encuentra contenida en la cláusula **octava** de la escritura pública de constitución de hipoteca (obrante del folio 08 al 11 del expediente), en la que expresamente las partes han convenido establecerlo en la suma de **DIECIOCHO MIL CIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (U.S. \$. 18,110.00)**.*
- 3) Debiendo dejarse constancia que el remate electrónico judicial - **REM@JU** ha sido implementado en el Distrito Judicial de Ucayali, conforme lo dispuesto por la Resolución Administrativa N° 000189-2021-P-CSJUC-PJ¹ emitida por la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia en concordancia con la Resolución Administrativa N° 104-2021-CE-PJ² expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.*

¹ **R.A. N°000189-2021-P-CSJUC-PJ: ARTICULO PRIMERO: DISPONER** la puesta en marcha del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU, en la Corte Superior de Justicia de Ucayali a partir del 22 de Abril del 2021, siendo obligatorio que los órganos jurisdiccionales comprendidos en los alcances de la implementación del servicio REM@JU realicen los remates judiciales de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley N° 30229, así como de los documentos normativos aprobados por el Consejo Ejecutivo.

² **R.A. N°000104-2021-CE-PJ: ARTICULO PRIMERO: DISPONER** la implementación de la segunda fase de los Remates Electrónicos Judiciales – REMA@JU en las Cortes Superiores de justicia, cuya factibilidad técnica previamente ha sido determinanda, conforme al detalle siguiente: (...) 9.- Corte Superior de Justicia de Ucayali; **ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR** a las precitadas Cortes Superiores de Justicia, a través de sus respectivas presidencias, que **emitan el acto resolutivo correspondiente de puesta en marcha** del servicio de Remates Electrónicos Judiciales – REMA@JU.

- 4) También que, conforme lo anterior, el remate electrónico judicial deberá llevarse a cabo a través del aplicativo **REM@JU** del Portal Web del Poder Judicial según lo establecido en la **Ley N° 30229³**, su Reglamento y directiva vigente, debiendo tener en cuenta que:
- i. Firme que sea la resolución que ordena el remate, el Secretario Judicial debe publicar en el Portal Web del Poder Judicial el aviso de convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el **artículo 15 de la indicada Ley y artículos 14.2 y 15.1 del referido reglamento**.
 - ii. El sistema **REM@JU** genera automáticamente el cronograma de ejecución del remate electrónico en primera, segunda y tercera convocatoria, comprendiendo las fases de publicidad, inscripción, desarrollo y adjudicación.
- 5) Por último, se debe indicar que de acuerdo con los **artículos 736.1 y 742 del Código Procesal Civil**, la base de la postura según sea el caso, seguirá las siguientes reglas:
- i. En la primera convocatoria ascenderá a las dos terceras partes (2/3) del valor del bien convenido.
 - ii. En la segunda convocatoria se reducirá en un quince por ciento (15%).
 - iii. En la tercera convocatoria se reducirá un quince por ciento (15%) adicional.
- Además, debe observarse escrupulosamente las formalidades previstas para el acto de subasta bajo sanción de nulidad.**

III. DECISIÓN

Estando a las consideraciones precedentes, esta judicatura resolviendo dispone.

Primero: **CONVOCAR A REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO** del inmueble materia de garantía hipotecaria; **REITERÁNDOSE** que dicho acto procesal se deberá ejecutar a través del aplicativo **REM@JU** del Portal Web del Poder Judicial según la convocatoria que corresponda (Primera, segunda o Tercera) en los siguientes términos:

<u>BIEN INMUEBLE A REMATAR</u>	
❖ Ubicación	<i>CALLE PALCAZU MZ. I LT. 19 EN EL AA.HH. ASOCIACIÓN DE MORADORES DEL AA.HH. VILLA ROSARIO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI cuya área, linderos y descripción obran en la partida que contiene su inscripción registral.</i>
❖ Inscripción Registral	<i>Partida Registral N° 11103606 del Registro Predial de la Zona Registral N° VI - Sede Pucallpa - OFICINA REGISTRAL DE PUCALLPA.</i>
❖ Cargas y Gravámenes	<i><u>HIPOTECA</u>, constituida a favor de la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PIURA S.A.C. mediante la Escritura</i>

³ Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la ley orgánica del poder judicial, el código procesal civil, el código procesal constitucional y la ley procesal del trabajo.

	<i>Publica N° 2508 de fecha 12 de noviembre del 2018 otorgada ante Notario Público – Eudocio Raúl Salazar Martínez, hasta por la suma de DIECIOCHO MIL CIENTO DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$/ 18,110.00). (Asiento 0003).</i>
❖ <i>Valor de la tasación</i>	<i>Convenida por las partes en la cláusula octava de la Escritura Publica N° 2508, que contiene la garantía hipotecaria, en la suma de DIECIOCHO MIL CIENTO DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (U.S. \$ 18,110.00).</i>
❖ <i>Base del Remate</i>	- <u>PRIMERA CONVOCATORIA.</u> DOCE MIL SETENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES DOLARES AMERICANOS (\$12,073.33) Correspondiente a las <u>dos terceras partes (2/3) del valor de la tasación</u> de acuerdo con el artículo 736 del C.P.C.
	- <u>SEGUNDA CONVOCATORIA.</u> DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON TREINTA Y TRES DOLARES AMERICANOS (\$ 10,262.33). Correspondiente al monto de la Base del Primer Remate con la reducción del <u>quince por ciento (15%)</u> por tratarse de la Segunda Convocatoria de acuerdo con el artículo 742 del C.P.C.
	- <u>TERCERA CONVOCATORIA.</u> OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS CON NOVENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS (\$ 8,722.98). Deducido del monto que sirve como base para el segundo remate con una reducción del <u>quince por ciento (15%)</u> de acuerdo con el artículo 742 del C.P.C.
<u>PUBLICIDAD:</u>	
<i>Las publicaciones de los avisos de convocatoria de remate se efectuarán en los siguientes medios:</i> ❖ <i>Portal Web del Poder Judicial:</i> <i>Para ello el Secretario cursor proceda conforme al artículo 15° de la Ley N° 30229 y su Reglamento, bajo responsabilidad funcional, debiendo comunicar su realización a este Despacho oportunamente.</i> <u><i>Dejándose constancia que la presente publicación tendrá validez para todas las convocatorias que se realicen.</i></u> ❖ <i>En el Local del Juzgado y en el bien inmueble:</i> <i>Para ello el Secretario Judicial deberá realizar el pegado de los avisos de remate tanto en el local del Juzgado como en el bien inmueble, bajo responsabilidad funcional, quien deberá faccionar el acta correspondiente.</i>	

<u>DEL POSTOR:</u>
<i>El postor en cada convocatoria deberá cumplir con:</i> <i>a) Registrar el oblate del diez por ciento (10) de la tasación mencionada en depósito electrónico judicial en la moneda de tasación, conforme al artículo 17 del reglamento de la Ley N° 30229.</i> <i>b) Registrar el arancel judicial correspondiente.</i>
<u>DEL ADJUDICATARIO:</u>
<i>a) El postor ganador debe registrar el pago del saldo del precio en el término máximo de tres días hábiles de concluido el acto del remate, mediante depósitos o transferencias de dinero en institución del sistema financiero nacional.</i> <i>b) En caso de incumplir con el pago del saldo dentro del plazo previsto se declarará la nulidad del remate, con pérdida del monto por oblate, como concepto de multa, e inhabilitación para participar como usuario postor en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) por el plazo de un año.</i> <i>c) Verificado el pago y la identidad del usuario postor ganador, el REM@JU expide y entrega el certificado digital de postor ganador.</i>

Segundo: De conformidad con el **artículo 12° de la Ley N° 30229**, la presente resolución es **inimpugnable**, sin perjuicio de la salvedad señalada en el tercer párrafo del indicado artículo.

Tercero: **NOTIFÍQUESE** en los siguientes términos:

- ***Al ejecutante- CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PIURA S.A.C. en su CASILLA ELECTRÓNICA N° 76570.-***
- ***A los ejecutados SAUL MERCEDES ATAVILLOS CONDEZO y YANINA ANGELA TAPULLIMA LLANCO - en su DOMICLIO REAL sito AV. AVIACIÓN MZ. A LT. 6 ASENTAMIENTO HUMANO SIEMPRE UNIDOS II-DISTRITO MANANTAY.***
- ***A los ocupantes del predio materia de remate ubicado en CALLE PALCAZU MZ I LOTE 19 AA.HH. ASOCIACIÓN DE MORADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ROSARIO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI***

2° JUZGADO CIVIL - Sede Central

EXPEDIENTE : 00009-2022-0-2402-JR-CI-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : GONZALES CHAVEZ ROBERTO CARLOS
ESPECIALISTA : UTIA PINEDO VICTOR DANIEL
APODERADO : SALDAÑA FLORES, JULIO FELIPE
DEMANDADO : ATAVILLOS CONDEZO, SAUL MERCEDES
TAPULLIMA LLANCO, YANINA ANGELA
DEMANDANTE : CMAC PIURA S.A.C.

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTE

Callería, cinco de junio del dos mil veintiséis

I. AUTOS y VISTOS: Conforme el estado del proceso; y a la presentación del escrito con registro de ingreso N° 4159-2026 presentado por la parte ejecutante **CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PIURA SAC** y, **CONSIDERANDO:**

1. Mediante resolución número quince, de fecha 24 de julio del 2025 se resolvió convocar a remate judicial electrónico del inmueble materia de garantía hipotecaria en los términos expuestos en dicho auto y así también se dejó constancia de las cargas y gravámenes con el que cuenta dicho bien según a la Partida Registral en la que se encuentra inscrita, advirtiéndose lo siguiente:

❖ **Cargas y Gravámenes:**

- **HIPOTECA**, constituida a favor de la **CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PIURA S.A.C.** mediante la **Escritura Publica** N° 2508 de fecha 12 de noviembre del 2018 otorgada ante Notario Público – Eudocio Raúl Salazar Martínez, hasta por la suma de **DIECIOCHO MIL CIENTO DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (S/. 18,110.00)**. (Asiento 0003).

2. Sin embargo se advierte también, que en cumplimiento de la resolución número diecinueve la parte ejecutante ha cumplido con presentar en original, completa y actualizada de la Partida Registral N° 11103606.
3. Siendo ello así, se advierte que debe agregarse el **Asiento D00004 “Embargo en Forma de Inscripción”** al auto de convocatoria a remate judicial, sin invalidar el contenido de la resolución y menos aún lo afecta de invalidez, por lo que es factible su integración, de conformidad a lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 172° del Código Procesal Civil.

II. DECISIÓN:

Por tales consideraciones, SE RESUELVE:

PRIMERO: **INTÉGRESE** la resolución número quince, de fecha 24 de julio del 2025, debiendo de agregarse en el ítem de Cargas y Gravámenes, debiendo tenerse como correcto lo siguiente:

❖ **Cargas y Gravámenes:**

- **HIPOTECA**, constituida a favor de la **CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PIURA S.A.C.** mediante la **Escritura**

Publica N° 2508 de fecha 12 de noviembre del 2018 otorgada ante Notario Público – Eudocio Raúl Salazar Martínez, hasta por la suma de **DIECIOCHO MIL CIENTO DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (S/. 18,110.00)**. (Asiento 0003).

- **EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN**, ordenada por la resolución número dos de fecha 26/01/2025 expedido por el Primer Juzgado de Paz Letrado -Sede Manco Capac que resuelve trabar embargo en forma de inscripción sobre el inmueble inscrito en la presente partida de propiedad de **SAUL MERCEDES ATAVILLOS CONDEZO y YANINA ANGELA TAPULLIMA LLANCO** por la suma de **TREINTA MIL CON 00/100 SOLES (S/. 30,000.00)** en el Expediente N° 00020-2022-15-2402-JP-CI-01 (**Asiento D00004**)

SEGUNDO: A los intervinientes del proceso tramitado en el Expediente N° 00020-2022-15-2402-JP-CI-01 tramitado por el Primer Juzgado de Paz Letrado - Sede Manco Capac de la provincia de Coronel Portillo. **Oficiándose para dicho fin.**

TERCERO: NOTIFÍQUESE.